

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1670/2538

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
นาย สุทิน สอนสวน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง, มาตรา 192 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ในความผิดฐาน ลักทรัพย์ จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธและนำสืบอ้างฐานที่อยู่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่มีน้ำหนักพอฟังลงโทษจำเลยทั้งสี่ในความผิดฐานลักทรัพย์แต่มีได้วินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาจำเลยทั้งสี่กระทำความผิดฐานรับของโจรหรือไม่เมื่อโจทก์เห็นว่าข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานที่นำสืบจำเลยที่1ถึงที่3มีความผิดฐานรับของโจร ก็ชอบจะอุทธรณ์ให้ศาลลงโทษจำเลยที่1ถึงที่3ในความผิดฐานดังกล่าวได้ โจทก์นำสืบพยานหลักฐานว่าจำเลยทั้งสี่กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความร้ายลักทรัพย์จริงแต่พยานหลักฐานโจทก์ไม่มีน้ำหนักพอฟังลงโทษจำเลยทั้งสี่แล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์โจทก์ไม่อุทธรณ์ในข้อหาความผิดฐานลักทรัพย์ต้องถือว่าจำเลยทั้งสี่มิได้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์คงมีปัญหาในชั้นอุทธรณ์ตามที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยที่1ถึงที่3กระทำความผิดฐานรับของโจรหรือไม่เท่านั้นการที่ศาลอุทธรณ์ภาค2พิจารณาว่าพฤติการณ์ของจำเลยที่1ถึงที่3ฟังได้ว่าเป็นการช่วยพาเอาไปเสียซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์และพิพากษาลงโทษฐานรับของโจรจึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรคสามแล้ว

คดี นี้ ศาลชั้นต้น พิจารณา พิพากษา รวมกับ คดี หมายเลขแดงที่ 803/2536 ของ ศาลชั้นต้น แต่เมื่อ ศาลอุทธรณ์ มี คำพิพากษา แล้วคู่ความ ใน สำนวน คดี ดังกล่าว มิได้ ฎีกา จึง ยุติ ไป ตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คง ขึ้น มา สู่ ศาลฎีกา เฉพาะ สำนวน คดี นี้

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2535 เวลา กลางคืนหลัง เทียง จำเลย ทั้ง สี่ นาย ชาลีหรือหนึ่ง สมสุข และ นาย วิมาน บานเย็น ซึ่ง เป็น เยาวชน ร่วมกัน ใช้ วัตถุ ของแข็ง จัด ทำลาย สายยู และ กุญแจ ประตู บ้านพัก ของ นาง น้ามนต์ เพ็ญภู ผู้เสียหาย จน หัก เปิด ออก แล้ว เข้า ไป ร่วมกัน ลักทรัพย์ สิน รวม 8 รายการ เป็น เงิน 31,000 บาท ต่อมา วันที่ 26 มีนาคม 2535 เจ้าพนักงาน จับ นาย ชาลี ได้ พร้อม เครื่อง รับ โทรศัพท์ 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง ราคา 6,800 บาท และ วันที่ 28 มีนาคม 2535 เจ้าพนักงาน จับ จำเลย ทั้ง สี่ ได้ ขอให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 83 คืบ ของกลาง แก่ ผู้เสียหาย และ ให้ จำเลย ทั้ง สี่ ร่วมกันคืน หรือ ใช้ ราคา ทรัพย์ ที่ ยัง ไม่ได้ คืน จำนวน 6 รายการ เป็น เงิน 12,300 บาท แก่ ผู้เสียหาย

จำเลย ทั้ง สี่ ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก จำคุก คน ละ 2 ปี คืบ ของกลาง แก่ ผู้เสียหาย นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว มี ปัญหา ที่ จะ ต้อง วินิจฉัย ตามฎีกา ของ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 เป็น ประการ แรก ว่า โจทก์ จะ อุทธรณ์ขอให้ ลงโทษ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ใน ความผิด ฐาน รับของโจร ได้หรือไม่ โดย จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ฎีกา ว่า คดี นี้ โจทก์ ฟ้อง ขอให้ลงโทษ จำเลย ทั้ง สี่ ใน ความผิด ฐาน ลักทรัพย์ เมื่อ ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง โจทก์ ใน ความผิด ฐาน ลักทรัพย์ โจทก์ ไม่ อุทธรณ์ ขอให้ ลงโทษจำเลย ทั้ง สี่ ใน ความผิด ฐาน ลักทรัพย์ แต่ กลับ อุทธรณ์ ขอให้ ลงโทษจำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 3 ใน ความผิด ฐาน รับของโจร ซึ่ง มี องค์ประกอบ ความผิดแตกต่าง กับ ข้อ นำสืบ ของ โจทก์ จึง ขัด ต่อ กฎหมาย โดยขัดแจ้ง นั้นศาลฎีกา เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสองและ วรรคสาม บัญญัติ ให้ ศาล พิพากษายก ฟ้อง หาก ศาล เห็นว่า ข้อเท็จจริงตาม ที่ ปรากฏ ใน ทางพิจารณา แตกต่าง กับ ข้อเท็จจริง ดัง ที่ กล่าว ใน ฟ้องเว้นแต่ ข้อแตกต่าง นั้น มิใช่ ใน ข้อ สำคัญ ทั้ง จำเลย มิได้ หลง ต่อสู้ศาล จะ ลงโทษ จำเลย ตาม ข้อเท็จจริง ที่ ได้ความ นั้น ก็ ได้ และ ใน กรณีที่ ข้อแตกต่าง นั้น เป็น เพียง รายละเอียด หรือ ต่างกัน ระหว่าง การกระทำ ผิดฐาน ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ฉ้อโกง โกง เจ้าหนี้ ยักยอกรับของโจร และ ทำให้ เสียทรัพย์ มิให้ ถือว่า แตกต่าง ใน ข้อ สำคัญทั้ง มิให้ ถือว่า ข้อ ที่ พิจารณา ได้ ความ นั้น เป็น เรื่อง เกินคำขอ หรือเป็น เรื่อง ที่ โจทก์ ไม่ประสงค์ ให้ ลงโทษ เว้น แต่ จะ ปรากฏ แก่ ศาล ว่าการ ที่ ฟ้อง ผิด ไป นั้น เป็นเหตุ ให้ จำเลย หลงต่อสู้ ตาม บท กฎหมาย ดังกล่าวหาก ข้อเท็จจริง ตาม ที่ ปรากฏ ใน ทางพิจารณา แตก ต่าง กับ ข้อเท็จจริงดัง ที่ กล่าว ใน ฟ้อง ระหว่าง การกระทำ ผิด ฐาน ลักทรัพย์ และ รับของโจรและ จำเลย มิได้ หลงต่อสู้ กฎหมาย มิให้ ถือว่า ต่างกัน ใน ข้อ สำคัญทั้ง มิให้ ถือว่า ข้อ ที่ พิจารณา ได้ความ นั้น เป็น เรื่อง เกินคำขอ หรือ เป็นเรื่อง ที่ โจทก์ ไม่ประสงค์ ให้ ลงโทษ และ ศาล มีอำนาจ ลงโทษ จำเลย ตามข้อเท็จจริง ที่ ได้ความ นั้น ได้ ซึ่ง คดี นี้ โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลยทั้ง สี่ ใน

ความผิดฐาน ลักทรัพย์ และ นำสืบ ข้อเท็จจริง ต่อ ศาล โดย จำเลยทั้ง สี่ ให้การ ปฏิเสธ และ นำสืบ อ้าง ฐาน ที่อยู่ ศาลชั้นต้น วินิจฉัย ว่าพยานหลักฐาน โจทก์ ไม่มีน้ำหนัก พอ พัง ลงโทษ จำเลย ทั้ง สี่ ใน ความผิดฐาน ลักทรัพย์ แต่ มิได้ วินิจฉัย ว่า ข้อเท็จจริง ที่ ปรากฏ ใน การ พิจารณาตาม พยานหลักฐาน ที่ โจทก์ นำสืบ จำเลย ทั้ง สี่ กระทำ ความผิด ฐาน รับของโจรหรือไม่ เมื่อ โจทก์ เห็นว่า ข้อเท็จจริง ที่ ปรากฏ ใน การ พิจารณา ตาม พยานหลักฐาน ที่ โจทก์ นำสืบ จำเลย ทั้ง สี่ ไม่มีความผิด ฐาน ลักทรัพย์ แต่จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 3 มีความผิด ฐาน รับของโจร ซึ่ง ศาล มีอำนาจ ที่จะลงโทษ ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสามโจทก์ จึง ขอบ ที่ จะ อุทธรณ์ ขอให้ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ลงโทษ จำเลย ที่ 1 ถึงที่ 3 ใน ความผิด ฐาน รับของโจร ตาม ข้อเท็จจริง ที่ พิจารณา ได้ ความ นั้นได้ ฎีกา ของ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 3 ใน ข้อ นี้ พังไม่ขึ้น

ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ต่อไป ตาม ฎีกา ของ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3มี ว่า ศาลอุทธรณ์ มีอำนาจ ลงโทษ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ใน ความผิดฐาน รับของโจร ได้ หรือไม่ โดย จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ฎีกา ว่าคดี นี้ พยานโจทก์ ยืนยัน ว่า มี การกระทำ ผิด ฐาน ลักทรัพย์ ผู้เสียหาย และโจทก์ มี ประจักษ์พยาน ยืนยัน โดยชัดแจ้ง ว่า เห็น จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 4เป็น ผู้ลักทรัพย์ จึง ต้อง พัง ว่า จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 เป็นผู้ลักทรัพย์ จะ พัง ว่า เป็น ผู้รับของโจร ไม่ได้ เพราะ ผู้กระทำผิด ฐาน รับของโจร จะ ต้อง เป็น ผู้อื่น มิใช่ ผู้ที่ ร่วมกัน ลักทรัพย์ ทั้ง คดี นี้โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ฐาน ลักทรัพย์ ข้อหา เดียว จึง ไม่ใช่เรื่อง ที่ โจทก์ ประสงค์ ให้ ลงโทษ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ฐานรับของโจร นั้น ศาลฎีกา เห็นว่า คดี นี้ โจทก์ นำสืบ พยานหลักฐาน ว่า จำเลยทั้ง สี่ กระทำผิด ฐาน ลักทรัพย์ ตาม ที่ โจทก์ ฟ้อง ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้วเห็นว่า มี คนร้าย ลักทรัพย์ ผู้เสียหาย จริง แต่ พยานหลักฐาน โจทก์ ไม่มีน้ำหนัก พอ พัง ลงโทษ จำเลย ทั้ง สี่ ใน ความผิด ฐาน ลักทรัพย์ พิพากษายก ฟ้องโจทก์ และ โจทก์ ไม่ อุทธรณ์ ใน ข้อหา ความ

ผิดฐานลักทรัพย์ จึง ต้อง ถือว่า จำเลย ทั้ง สี่ มิได้ กระทำผิดฐานลักทรัพย์ คง มี ปัญหา ใน ชั้นอุทธรณ์ว่า จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 3 กระทำผิดฐาน รับของโจร หรือไม่ เท่านั้นและ เมื่อ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 3 มิได้ เป็น ผู้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยที่ 1 ถึง ที่ 3 จึง อาจ มี ความผิดฐาน รับของโจร ได้ การ ที่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณา แล้ว เห็นว่า พยานโจทก์ ที่ นำสืบ มา มี น้ำหนัก รับฟัง ได้ว่าจำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 3 ได้ ไป ยัง ที่ ซ่อน ของกลาง จริง และ พฤติการณ์ ของจำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 3 ฟังได้ ว่า เป็น การ ช่วย พา เอาไป เสีย ซึ่ง ทรัพย์อัน ได้ มา โดย การกระทำ ผิดฐานลักทรัพย์ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 3 มี ความผิดฐาน รับของโจร และ พินาศหลงโทษ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 3 ฐาน รับของโจร นั้นถือได้ว่า เป็น กรณี ที่ ข้อเท็จจริง ตาม ที่ ปรากฏ ใน ทางพิจารณา แตกต่าง กับข้อเท็จจริง ดัง ที่ กล่าว ใน ฟ้องระหว่าง การกระทำ ผิดฐานลักทรัพย์และ รับของโจร ซึ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192วรรคสาม มิให้ ถือว่า ต่างกัน ใน ข้อ สาระสำคัญ และ ไม่เป็น เรื่อง เกินคำขอหรือ เรื่อง ที่ โจทก์ ไม่ประสงค์ ให้ ลงโทษ และ คดี นี้ จำเลย ที่ 1 ที่ 2และ ที่ 3 ให้การ ปฏิเสธ และ นำสืบ อ้าง ฐาน ที่อยู่ ซึ่ง แสดง ว่า จำเลยทั้ง สาม มิได้ หลงต่อสู่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 จึง มีอำนาจ ลงโทษ จำเลย ที่ 1ที่ 2 และ ที่ 3 ใน ความผิดฐาน รับของโจร ตาม ที่ พิจารณา ได้ความ ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม ฎีกา ของ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ใน ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น เช่นกัน

ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3ประการสุดท้าย มี ว่า จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 กระทำผิดฐาน รับของโจรหรือไม่ พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง เบื้องต้น รับฟัง ได้ว่า เมื่อ วันที่25 มีนาคม 2535 เวลา ประมาณ 22 นาฬิกา มี คนร้าย งด สายยู กุญแจบ้าน นาง น้ามนต์ เพ็ญภู ผู้เสียหาย แล้ว เข้า ไป ลักทรัพย์ ภายใน บ้าน ผู้เสียหาย ไป 8 รายการ ตาม บัญชีทรัพย์ เอกสาร ท้ายฟ้อง ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม 2535 ผู้เสียหาย สามารถ ติดตาม เอา

เครื่อง รับโทรศัพท์ 1 เครื่อง และ เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง ซึ่ง เป็น ทรัพย์สินส่วน
หนึ่ง ที่ คนร้าย ลัก ไป กลับคืน มา ได้ ปัญหา ที่ ว่า จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3
กระทำความผิดฐาน รับของโจร หรือไม่ คำเบิกความ ของ พยานโจทก์ดังกล่าว
สอดคล้อง เชื่อม โยง กัน มีน้ำหนัก ให้ รับฟัง ได้ โดย ปราศจากข้อ ระวาง สงสัย
ทั้ง จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ก็ มิได้ ปฏิเสธ ว่ามิได้ ไป ยัง ที่ ชุกซ่อน ทรัพย์สิน
ของกลาง การ ที่ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ไป ยัง ที่ ชุกซ่อน เครื่อง รับ โทรศัพท์
และ เครื่องขยายเสียง ของกลาง หลังเกิดเหตุ ลักทรัพย์สิน ดังกล่าว ใน วันรุ่งขึ้น หลัง
เกิดเหตุ และ บริเวณ ที่ชุกซ่อน ทรัพย์สิน ของกลาง เป็น พงหญ้า ริมสระ น้ำ แห่ง มิได้
อยู่ ใกล้ชิด กับทาง สัญจร เมื่อ นาง ไสว แสดง ตัว ให้ เห็น จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่
3 ได้ วังหนี ไป ชี้ ชัด ว่า จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 รู้ ว่า มีเครื่อง รับ โทรศัพท์ และ
เครื่องขยายเสียง ของกลาง ชุกซ่อน อยู่ และ ทรัพย์สินดังกล่าว เป็น ทรัพย์สิน ที่ ได้ มา
จาก การกระทำความผิดฐาน ลักทรัพย์สิน เพราะ หากจำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ไม่รู้ เช่น
นั้น ก็ ไม่มี เหตุ ที่ จะ ต้องวังหนี การ ที่ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 เข้า ไป จับ
เครื่อง รับโทรศัพท์ และ เครื่องขยายเสียง เป็นการ เข้า ยึดถือ ครอบครอง เครื่อง
รับโทรศัพท์ และ เครื่องขยายเสียง ของกลาง และ แสดง ให้ เห็นว่า จำเลย ที่ 1 ที่ 2
และ ที่ 3 ได้รับ ทรัพย์สิน ของกลาง ดังกล่าว ไว้ โดย รู้ ว่า เป็น ทรัพย์สินที่ ได้ มาจาก
การกระทำความผิดฐาน ลักทรัพย์สิน แล้ว คดี ฟังได้ ว่า จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 รับ
ของโจร เครื่อง รับ โทรศัพท์ และ เครื่องขยายเสียงของกลาง ศาลอุทธรณ์ ภาค 2
พิพากษา ลงโทษ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ใน ข้อหา นี้ ชอบแล้ว ศาลฎีกา เห็นพ้อง
ด้วย ฎีกา ของ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ทุก ข้อ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนาจวัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรค2และวรรค3บัญญัติว่าถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างจากข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องให้ศาลยกฟ้องคดีนั้นเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นมีใช่ข้อสาระสำคัญหรือและทั้งจำเลยมิได้หลงต่อสู่ศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้ในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียดเช่นเกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทำความผิดหรือต่างกันระหว่างการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์รับของโจรหรือต่างกันระหว่างการกระทำความผิดโดยเจตนากับประมาทมิให้ถือว่าต่างกันข้อสาระสำคัญทั้งมิให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษเว้นแต่จะปรากฏแก่ศาลว่าการที่ฟ้องผิดไปนั้นเป็นเหตุให้จำเลยหลงต่อสู่แต่ทั้งนี้ศาลจะลงโทษจำเลยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่ได้คดีนี้ได้ความว่าโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา335,83ประเด็นข้อพิพาทจึงมีว่าจำเลยทั้งสี่กระทำความผิดตามฟ้องโจทก์หรือไม่เท่านั้นซึ่งปรากฏว่าศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยทั้งสี่มิได้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้องของโจทก์การที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ในความผิดตามฟ้องจึงเป็นการชอบแล้วอย่างไรก็ตามหากข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสี่เข้าข่ายในความผิดฐานรับของโจรแล้วก็น่าที่จะต้องเป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าการกระทำของจำเลยทั้งสี่เป็นความผิดฐานรับของโจรหรือไม่ทั้งนี้เนื่องจากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา192วรรค2และวรรค3ตามที่กล่าวมาแล้วบัญญัติให้ข้อแตกต่างระหว่างความผิดฐานลักทรัพย์และความผิดฐานรับของโจรเป็นข้อแตกต่างในรายละเอียดและมีให้ถือว่าเป็นเรื่องเกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษประกอบกับคดีนี้จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธและนำสืบอ้างฐานที่อยู่จึงมิใช่เรื่องที่จำเลยทั้งสี่หลงต่อสู่หากการกระทำของจำเลยทั้งสี่เป็นความผิดฐานรับของโจรแล้วศาลชั้นต้นก็มีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสี่ได้แต่จะลงโทษจำเลยทั้งสี่เกินกว่าอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดสำหรับความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335ที่โจทก์ฟ้องไม่ได้ข้อนี้ผู้หมายเหตุเห็นว่าการที่ศาลชั้นต้นมิได้วินิจฉัยการกระทำของจำเลยทั้งสี่เกี่ยวกับความผิดฐานรับของโจรนั้นเป็นเพราะศาลชั้นต้นเห็นว่าการกระทำของจำเลยทั้งสี่ไม่เป็นความผิดฐานรับของโจรจึงมิได้วินิจฉัยในประเด็นนี้ไว้นอกจากนี้ยังมีข้อนำพิจารณาอีกประการหนึ่งคือกรณีเช่นนี้จะถือได้หรือไม่ว่าเฉพาะความผิดฐานรับของโจรนั้นเป็นเรื่องที่มีได้ว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้นเพราะหากเป็นเรื่องที่มีได้ว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้นแล้วศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ไม่มีอำนาจพิพากษาในความผิดดังกล่าวผู้หมายเหตุเห็นว่าในคดีนี้แม้โจทก์จะมีได้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ในความผิดฐานรับของโจรก็ตามแต่โจทก์ก็ได้นำเสนอข้อเท็จจริงต่อศาลชั้นต้นแล้วและหากข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดฐานรับของโจรศาลก็มีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสี่ในความผิดฐานรับของโจรได้การที่โจทก์นำเสนอข้อเท็จจริงมาแล้วนั้นจึงถือได้ว่าเป็นการที่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นส่วนการปรับบทว่าจะเป็นความผิดฐานใดนั้นเป็นหน้าที่ของศาล ? ทนงศักดิ์ดุลยกาญจน์?